

Exp.Nº: 209122

Fecha: 06/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARÍA ELIANA FUENTES MUÑOZ .

REGIÓN DEL MAULE, 05 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. N°2695/79.
- 2.- La solicitante es doña MARÍA ELIANA FUENTES MUÑOZ, C.I. N° 11.567.229-0.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SECTOR UNIÓN DE LOS ROBLES, SITIO 32, Comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule con una superficie aproximada de 2.000 mt².

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal N° 451-537, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 11.051.358. y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$ 2.631.276.-

El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 2.826 N° 1.356 del año 2014 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Parral.-

El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.-

- Se acompaña Inscripción Especial de Herencia y Contrato de Compraventa.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- HERENCIA. - La solicitante ampara su posesión en la herencia quedada al fallecimiento de su cónyuge, don Mario Enrique Jorquera Espinoza, quien falleció con fecha 15 de noviembre de 2022, por lo que se acompaña Título Aparente de Inscripción de Especial de Herencia, que rola a Fojas 2826, Número 1356, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de Parral y Retiro del año 2024, heredando en conjunto con sus hijos la propiedad ubicada en SECTOR UNIÓN DE LOS ROBLES, SITIO 32, con una superficie aproximada de 2.000 m². Se acompaña Contrato de Compraventa celebrado por el causante junto a sus hermanas respecto del inmueble a regularizar, el cual rola a fojas 2309, número 1361, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de Parral y Retiro, del año 2024, Repertorio N°2983/1998 de la Notaría Pública de don Jorge Figueroa Herrera, de la comuna de Parral. Por este acto, la solicitante pretende hacer valer el beneficio legal de la suma de posesiones establecido en el Artículo 3º inciso primero del Decreto Ley N° 2.695, agregando a su ocupación material actual el tiempo de posesión de su antecesor.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 15 años.

c.- La posesión, la ejerce la solicitante por sí misma.

d.- No existe en contra de la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- La solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N°2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Retiro, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N° 3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación a doña Yaritza Sefani Alejandra Jorquera Fuentes, C.I. N° 17.332.095-7, domiciliada en Sitio 32, Sector Unión de Los Robles, de Retiro, y a don Diego Javier Jorquera Fuentes, C.I. N° 18.559.168-9, domiciliado en Sitio 32, Sector Unión de Los Robles, de Retiro.

- Se deja constancia que hay dos expedientes sobre la propiedad a regularizar: 209121 y 209123.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil; y

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.